

עין משפט
גזר מצוה

יג א מיי' פ'י מהל' יצוס הלכה י סמג עין כל טוש"ע אה"ע סימן קעד
ספרי א:
יד ב מיי' שס:
טז ג מיי' שס טוש"ע שס:
טז ד מיי' פ"ג מהל' זלית הלכה י:
יז ה מיי' שס ופי' מהלכות טומאת זרעמ' הלכה ה ופי' מהלכות יצוס הלכה י:

תורה אור השלם

- לא יבא פצוע דבא וכורות שפכה בקהל ין: דברים כג ב
- קדשים ידיו לאלהיהם ולא יחללו שם אלהיהם כי את אשי יי' לחם אלהיהם הם מקריבם ודיו קשר: ויקרא כ א
- כי אני יי' אלהיהם והתקדשתם והייתם קדשים כי קדוש אני ולא תטמאו את נפשתיכם בכל השרץ הרמש על הארץ: ויקרא יא מד

הגהות הב"ח

(א) גמרא כילד ממו ויהם נשים ולהם אחין ועמדו אחין: **(ב)** שם אלמנה לבד"ג מן האירוסין ימי: **(ג)** רש"י ד"ה אלף וכו' אלמנה לבד"ג מן האירוסין ימי: **(ד)** תוס' האירוסין גמי: **(ה)** תוס' ד"ה נע"מ: **(ז)** הכי וכו' אינטיין כדפרקי לקמן בפ' החולין:

הגהות הגר"א

(א) גמ' והקו' או חולטין או מייבמין. י"ב בתוספתא (ספ"ג) גרס' חולטין ולא מייבמין וכי' בנ"מ: ורש"י ספיק' (אלף בתוספתא פ"א) ה"א ה"א ממש הכייתא דקאן איתא או חולטין או מייבמין ועש"י. אלף דקמ"ל רבינו ליתא דגם וקו' ביהוה שמש כח' אמי מייבם לכתלה וכמ"ש הרמב"ם וס"פ):

הגהות מוהר"ב רנשבורג

(א) גמ' איתמר וכו' ומד אמר פוטרת וכו'. י"ב מיי' פ"י מהל' יצוס הלכה י יא ועש"י **[ב]** רש"י ד"ה תיובתא דרבא ומיובתא דר"ל ונדפס גלדו י"א דרב אשי. י"ב דר"ל לא אימיתב כדלקמן בסמוך ועי' יצו' שמועה דף פ"ב ע"א:

מוסף רש"י

סריס אדם. האיל והיתה לו שעת הסריס (לקמן ע"ס). והזקן. קטט ליה צדיה הין משום דממ' להו דהית' לו שעת הסריס והשתא פסק מלידה (שם). ונתנו גט. כלומר או נתנו לה גט (שם). מזה שעשו עשו. ואכריתא גט לתאמרי. או אם

נתנו גט אסורין טוב לייבמן (שם). ייבום בנחלה תלא רחמנא. דכמי' (דברים כה) יקום על שם אחיו הממ', על שם אחיו לנחלה, שירש המייבם כל נכסי הממ' ואין אחין חולקין עמו (לעיל י"ד).

ביאה ראשונה. דייבום מקיימא מצות עשה, ביאה שניה לאו מצות יצוס הוא (טוהרדיו"ט).

כ:

דאין עולין לייבום מהתם שמעינן דעולין לחלילה כדרשנין יש לך

יבמה אחרת שעולה לחלילה ועוד דפריך מה ראית פי' דאימא איפכא ונוקי יבמתו לחייבי כרת ואם לא יחפוך לחייבי לאוין היכי מני למעוטי מאלם לא יחפוך חייבי לאוין מחלילה הא קרינן דכו' אם חפץ יבם דלמי עשה ודחי ל"ת כיון דמוקמינן יבמתו

לחייבי כריתות וקאמ' היה נראה לפרש דה"פ א"ה חייבי לאוין נמנ נשוא חלי'ה וייבום מהאי קרא ותו פריך מה ראית פירוש דמהאי קרא ולא יחפוך נשוא חייבי לאוין לחלילה וייבום וליהוו בני חלי'ה וייבום ואין להקשות דלמה לן קרא להכי דלישתוק קרא מיי' דטובא אינטריין ^(י) כדפרישית לקמן בפ' החולין (דף מד). ונייבם לחדא ונחלוך לחדא אכל קשה דאם כן מאי קא משני מוסתברא חייבי לאוין תפסי דכו' קדושין דמשמע מתוך התירון דהוא פריך שלא יעלו חייבי לאוין לחלילה וי"ל דזומק דמחייבי לאוין וחייבי עשה פריך והכי פריך א"ה חייבי לאוין וחייבי עשה נשוא לחלילה וייבום מהאי קרא וחייבי לאוין יעלו גם לייבום וחייבי עשה לא יעלו גס לחלילה ועיקר פירכא מחייבי עשה: **מסתברא** חייבי לאוין **תפסי** בהו קדושין. ומימיה מנלן לאוקמי קרא בחייבי לאוין נוקי קרא בחייבי עשה גרידא דלע"ג דאין מייבמין מ"מ עולים לחלילה כיון דתפסי דכו' קידושין אכל חייבי לאוין ינמא דלמי עשה ודמי לא תעשה ויעלו גם לייבום וי"ל דמשמע ליה השתא לדרוש מקרא דיבמתו לאסור יצום ולהנריך חלי'ה אכל קשה א"כ היכי הוה צעי לאוקמי קרא בחייבי כריתות והא ל"ל דהכי פריך ואימא חייבי כריתות גמי ליצעי חלי'ה מהאי קרא דהא קאמר בתר הכי ומה ראית דמשמע ואימא איפכא: **פצוע** רבא וכורות שפכה וסריס **אדם**. פירוש סריס אדם לאפוקי צדי שמים שלא היה להם שעת הכושר: **אם** בעל'ו קנו. ה"ה דלכתמילה גמי שרי ° כדמוכח לקמן אלא אידי דנקט כסיפא לשון דיעבד נקט גמי ברישא לשון דיעבד:

אמר קרא והתקדשתם. אע"ג דהאי עשה גמי הו' צמלות יצום ואיכא תרי עשה מ"מ אין תרי עשה דוחה ל"ת ועשה:

אי הכי כ"ה הנשים לא יתייבמו. כל הני פירי לא פריך שיעקרו חכמים לגמרי מצות ייבום והכי פי' אשת אחיו מאביו לא תתייבם כשאניו אחיו אלא מאביו לא תתייבם אשת אחיו מאמא (א) אשה שאין לה בנים

לא תתייבם פירוש שאין לה עכשיו אכל היו לה בנאי הבעל ומתו גזירה משום אשה שיש לה בנים אשת אחיו שהיה בעולמו (ב) כל הנשים לא יתייבמו פירוש אשה שלא היה לה בנים מעולם לא מזה ולא מאחר דדמיא לאילוניות: **גזירה** **ביאה ראשונה אבו** כו'. אלמנה מן הנשואין וחייבי עשה נפקא לן מיבמתו דלע"ג דאין עולין ליצום עולין לחלילה: **אמו** **ביאה שניה**. לאו דוקא נקט ביאה שניה אסור דיבמה נקית בהעראה והו"מ למימר גזירה אטו גמר ביאה ואין להסיר ביאה שניה משום דנעשית אשתו לכל דבר דאינה נעשית כששתו ° אלא היכא דשרי ליה בלא דחייא אכל חייבי לאוין אפילו ביאה ראשונה לא שריא אלא משום דלמי עשה ודחי לא תעשה וביאה שניה דלית בה עשה לא דחיא אע"ג דבפרק הבא על יבמתו (לקמן פא). לא מנריך קרא אלא לאירס ואח"כ נשמה קודם שנתמנה משמע דלא זריין קרא שיכול לקיימה משום דנשאה בהיתר המם גמי משום דבהיתר בלא שום דחייא איסור נשאה אכל הכא ביאה ראשונה לא שריא אלא משום דלמי עשה ודחי לא תעשה ביאה דמנזיה דחיא דלאו מנזיה לא דחיא: **ביתרבי** **ואם** בעל'ו קנו. תימיה דרבא גופי' מוסיב מהך צרייתא והשתא אימיתב מיניה: **רב**

כיצד פרק שני יבמות

לדדין קפני נא עליה. קאי אאיסור מנזיה דהיינו שניות מדצרי סופרים דמדאורייתא חזיא ליה וקמיה רמיא לפיך נפטרה זרתה צביאיתה. חלץ קאי אאיסור קדושה דרמיא לחלילה הילכך חלי'תה פוטרת זרתה: **פלוט דכא וכרות שפכה**. לקמן מפרש להו בפרק הערלה: **סריס אדם**. שסריסו אדם ולא מחמת

חולי נסתרים מאליו והוי בלאו דבכלל פלוט דכא וכרות שפכה הוא ואסור לישא ישראלית דכתיב לא יבא פצוע דכא: **ט** או **מייבמין**. לאו לכתמלה קאמר אלא ייבומן יצום שאם בעלו קנו כדקפני ואזיל: **והקו**. שפסק מלידה והאי לאו מחייבי לאוין הוא אלא קמ"ל דלע"ג דלאו צר אולודי הוא ביאתו ביאה לקנות יבמתו ויולאה ממנו בגט: **ונתנו גט**. כלומר או נתנו גט או חללו וגט דיבמה מהני למיפסל עליו ועל כל האחין דאי צעי לייבומי תו לא מני דקס ליה צטוב לא יבנה: **ואם בעלו קנו**. ויואלות בגט בלא חלי'ה: **ואסור** לקיימן. אסיפא קאי ממו אחין ובעלו הן את יבמתן ואפלוט דכא וכיוצא בו ולא אזקן: **אלא אמר רבא**. חייבי לאוין גמי לייבום רמיא הלכך אם בעלו קנו. ודקשיא לך באלמנה ארוסה שנפלה לכהן גדול תתייבם ויצא עשה וידחה את ל"ת אלמנה (א) מן האירוסין גמי כו': **גזירה ביאה ראשונה**. דמקיים בה עשה ומנאי למידחי: **אטו ביאה שניה**. דלא

מני למיידחי דהא קאיסיס בה עשה: **לאו מילתא היא דאמרי**. דצביאה ראשונה היא שרי לכתמילה אי לאו משום גזירת ביאה שניה דודאי אפילו ביאה ראשונה אסורה ולא אמרי' דמזה עשה את לא תעשה דהא אפשר להמקיים בחלילה בלא עקירת לא תעשה: **אם בעלו קנו**. אלמא מדאורייתא רמיא קמיה למיידחי לא תעשה: **סיונפאל**. דרבא ומיובתא ° דריש לקיש **[ב]** דלמרי לעיל אם אמה יכול לקיים את שניהם לא עקרנא ליה ללאו: **באלמנה**. יבמתו. **פוטרת**. אותה ואם זרתה מן החלילה וסגי לה בגט: **כי**

משום אילוניות לא שכיחא ממזרת ונתינה גמי לא שכיחא אלא אמר רבא ^{טז} גזירה ביאה ראשונה אטו ביאה שניה תניא גמי הכי ^{יז} אם בעלו קנו בביאה ראשונה ואסור לקיימן בביאה שניה הדר אמר רבא ואית'ימא רב אשי לאו מילתא היא דאמרי דאמר ^{יח} ריש לקיש יכל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים שניהם מוטב ואם לאו ייבא עשה וידחה את לא תעשה הכא גמי אפשר בחליצה דמוקיים עשה ולא תעשה מיתבי ואם בעלו קנו תיובתא: איתמר ביאת כהן גדול באלמנה רבי יוחנן ור' אלעזר חד אמר אינה פוטרת צרתה וחד אמר א פוטרת צרתה באלמנה

הים והיה ממוחק לן דלית ליה אחיס דדמי כמי שלא היה בעולמו (ב) כל הנשים לא יתייבמו פירוש אשה שלא היה לה בנים מעולם לא מזה ולא מאחר דדמיא לאילוניות: **גזירה** **ביאה ראשונה אבו** כו'. אלמנה מן הנשואין וחייבי עשה נפקא לן מיבמתו דלע"ג דאין עולין ליצום עולין לחלילה: **אמו** **ביאה שניה**. לאו דוקא נקט ביאה שניה אסור דיבמה נקית בהעראה והו"מ למימר גזירה אטו גמר ביאה ואין להסיר ביאה שניה משום דנעשית אשתו לכל דבר דאינה נעשית כששתו ° אלא היכא דשרי ליה בלא דחייא אכל חייבי לאוין אפילו ביאה ראשונה לא שריא אלא משום דלמי עשה ודחי לא תעשה וביאה שניה דלית בה עשה לא דחיא אע"ג דבפרק הבא על יבמתו (לקמן פא). לא מנריך קרא אלא לאירס ואח"כ נשאה קודם שנתמנה משמע דלא זריין קרא שיכול לקיימה משום דנשאה בהיתר המם גמי משום דבהיתר בלא שום דחייא איסור נשאה אכל הכא ביאה ראשונה לא שריא אלא משום דלמי עשה ודחי לא תעשה ביאה דמנזיה דחיא דלאו מנזיה לא דחיא: **ביתרבי** **ואם** בעל'ו קנו. תימיה דרבא גופי' מוסיב מהך צרייתא והשתא אימיתב מיניה: **רב**

לקיימן בביאה שנייה וביאת כ"ג באלמנה מן הנשואין אינה פוטרת צרתה דאין עשה דוחה לא תעשה ושב' אבל ביאה באלמנה מן האירוסין ובכל חייבי לאוין פוטרת צרתה כדתינין אם בעלו קנו:

מסורת הש"ס

(א) [תוס' פ"א] לקמן עט': **ע"ש**, **(ב)** [ע' תוספות סוטה כו. ד"ה אשת] **(ג)** [לעיל ח': לקמן מד.י. ד] [לקמן פא.י. **(ה)** סנהדרין ע"ו. **(ו)** שבת קנב. מיר מלא. נת. מנחות מ. **(ז)** [ע"י תוס' לעיל ה. ד"ה ואכמי שגריסו ר' אחא], **(ח)** [דף ע. ע"ה. **(ט)** **(י)** **(יז)** אחר ד"ה והקו], **(י)** י"א דרב אשי,

גליון הש"ס

גמ' סריס אדם. ע' סוטה דף כו ע"א מד"ה אשת סריס: **שם** גזירה ביאה ראשונה. ע' לקמן פד ע"א רש"י ד"ה והא טוה פירקין יו"ע: **תוס'** ד"ה אם בעלו וכו' ברמב"ה לבבן. ע' לקמן דף פד ע"צ מד"ה שיר פלוט דכא: **ד"ה אבו** ביאה שניה וכו' אלא היבא דשרי ל' בלא דחיי'. עין לעיל דף ח ע"צ מד"ה תלמוד:

תוספות ישנים

ואסור לקיימן לא קאי אוקן: **אי הכי כל התורה נמי כתיב והתקדשתם** [ואלף אמר רבא וכו']. אע"ג דכפי אלו מילתא (צ"מ ל.) משמע דתשביין ליה עשה גבי טומאה י"ל דהיינו דיוקא לגבי מלתא דכתיבא כדאי פרשתיא דכתיב (ויקרא כ י) והתקדשתם אכל לגבי כל התורה לא תשביין ליה לעשה: **(א)** א"ג פריך הכא אפכא דקא פריך אשת את כשואר אחיו מאביו וגם מאמנו לא תמייבם גזירה משום אשת אחיו מאמנו ומנאת יצום תמקיים כשאת אחיו מאביו בלבד דליכא כל דא אמתה ולא שייך למגור משום אשת אחיו ממנו: **(ב)** א"ג יש לפרש דקא צעי תלמודא הכא היכא שיש את אחד שהיה בעולמו ואת אחד שלא היה בעולמו לא תמייבם אותו שבעולמו ממוס גזירה (אל"ף) [אלף] שלא היה בעולמו ומנאת יצום תמקיים היכא שאין כהן את שלא היה בעולמו:

תוס' חד מקמאי

תניא אסור מצוה או אסור קדושה בא עליה או חליץ לה נפטרה צרתה. פצוע דכא וכורות שפכה סריס וזקן או חולצין או מייבמין כיצד מתו ולהן נשים ועמדו אחים ועשו מאמר בנשותיהם נתנו גט או שחלצו מה שעשו עשו אם בעלו קנו ואסור לקיימן משום שאמור לא יבוא פצוע דכא אלמא מדאורייתא חייבי לאוין רמיין לייבום דאחי עשה ודחי לא תעשה. והא דקתני במתני' באלמנה לכהן גדול גרושה וחולצה לכהן הריוט ממזרת ונתינה לישראל חולצת ולא תמייבמת מדרבנן דגזרינן ביאה ראשונה אטו ביאה שניה ותניא גמי [הכי] אם בעלו קנו בביאה ראשונה ואסור